Algemene voorwaarden

Versie 13 november 2026
Voor dienstverlening door Slimmer dan Gisteren. De werkzaamheden, tarieven en pakketafspraken worden vastgelegd in de individuele offerte of overeenkomst.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Slimmer dan Gisteren: de opdrachtnemer die diensten levert op het gebied van websites, SEO, GEO, Google Ads, Social Ads, organisch social media beheer, content creatie, strategie, beheer, rapportage en optimalisatie. Klant betekent iedere natuurlijke persoon, onderneming of organisatie die een offerte aanvraagt, opdracht geeft, diensten afneemt of een factuur ontvangt. Opdracht betekent iedere afspraak over werkzaamheden, ongeacht of deze via offerte, e-mail, mondelinge bevestiging, factuur of digitaal akkoord tot stand komt.

2. Toepasselijkheid en rangorde

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, abonnementen, eenmalige opdrachten en overige werkzaamheden van Slimmer dan Gisteren. Afwijkende afspraken gelden alleen wanneer deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. Bij strijd tussen documenten geldt eerst de individuele overeenkomst of offerte, daarna de opdrachtbevestiging of factuur, en daarna deze algemene voorwaarden.

3. Aanbod en totstandkoming

Een offerte of voorstel van Slimmer dan Gisteren is vrijblijvend, tenzij daarin anders staat. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant akkoord geeft op een offerte, opdrachtbevestiging, e-mailvoorstel, factuur of wanneer Slimmer dan Gisteren met instemming van de klant met de werkzaamheden start. Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4. Zakelijke klanten en consumenten

Slimmer dan Gisteren werkt hoofdzakelijk voor ondernemers en organisaties. Wanneer een klant als consument handelt, gelden de dwingende consumentenrechten altijd boven bepalingen in deze voorwaarden. Bepalingen die voor consumenten wettelijk niet zijn toegestaan, worden dan buiten toepassing gelaten of gelezen op de manier die wel met de wet overeenkomt.

5. Scope van de dienstverlening

De dienstverlening kan bestaan uit Google Ads, betaalde social advertenties, SEO, GEO (vindbaarheid in AI-antwoorden), organisch social media beheer en andere afgesproken marketing- of websitewerkzaamheden. Het gekozen pakket, de werkzaamheden, beschikbare uren, kanalen, rapportage, overlegmomenten en eventuele tijdelijke aanvullingen staan in de offerte of opdrachtbevestiging. De verdeling van uren en prioriteiten wordt vooraf afgestemd. Een urenpakket geeft geen recht op onbeperkte werkzaamheden of een vast aantal berichten, campagnes of verbeteringen, tenzij dat uitdrukkelijk is afgesproken. Tarieven en eventuele opstartkosten staan uitsluitend in de offerte of individuele overeenkomst, niet in deze algemene voorwaarden.

6. Eenmalige opdrachten

Eenmalige opdrachten, zoals een website, fotoshoot, video, campagne-opzet, SEO-traject, audit of losse optimalisatie, eindigen na oplevering van de afgesproken werkzaamheden. Correctierondes, wijzigingen, extra pagina's, aanvullende edits, nieuwe wensen en werkzaamheden na oplevering vallen alleen binnen de opdracht als dat vooraf is afgesproken.

7. Doorlopende werkzaamheden

Doorlopende werkzaamheden, zoals websitebeheer, advertentiebeheer, SEO, contentbeheer, rapportage of optimalisatie, lopen per maand of per andere afgesproken periode. Deze werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd en gefactureerd zolang de samenwerking doorloopt. Niet-gebruikte uren, werkzaamheden of momenten worden niet automatisch meegenomen naar een volgende periode, tenzij anders is afgesproken.

7a. Tijdelijke gratis organische aanvulling

Alleen wanneer dit in het aanbod is opgenomen, krijgt de klant bij Google Ads tijdelijk SEO en GEO gratis, of bij betaalde social advertenties tijdelijk organisch social media beheer gratis. Deze aanvulling geldt per klant gedurende de eerste zes maanden vanaf de afgesproken startdatum van het betreffende pakket en alleen zolang dat pakket actief is. De startdatum en einddatum worden in de opdrachtbevestiging vastgelegd. De aanvulling valt binnen de afgesproken uren en scope van het pakket. Verlenging of wijziging van het pakket start geen nieuwe gratis periode. Na zes maanden stoppen de organische werkzaamheden automatisch. Betaalde voortzetting vindt uitsluitend plaats nadat de klant schriftelijk of per e-mail akkoord geeft op een afzonderlijk voorstel met werkzaamheden, tarief en ingangsdatum. Stilte of voortzetting van het advertentiepakket geldt niet als akkoord. Het advertentiebeheer loopt door volgens de bestaande pakketafspraken, tenzij het wordt opgezegd. Bij eerdere beeindiging van het pakket eindigt ook de gratis aanvulling; voor de reeds gratis uitgevoerde werkzaamheden wordt niet achteraf alsnog een tarief berekend.

7b. Rapportage en overleg

De frequentie en vorm van rapportage en overleg staan in de offerte of opdrachtbevestiging. Bij een pakket met maandelijkse rapportage ontvangt de klant per e-mail een rapportage met een link naar het persoonlijke dashboard. Een performance meeting vindt plaats met de afgesproken frequentie. Rapportages zijn gebaseerd op beschikbare gegevens van de gebruikte platformen; meetbeperkingen en verschillen tussen platformen kunnen de cijfers beinvloeden. Voorbereiding, rapportage en overleg vallen binnen de afgesproken uren, tenzij anders overeengekomen.

8. Stilzwijgende verlenging

Een pakket dat als maandelijks opzegbaar is aangeboden, loopt per maand en wordt telkens met een maand verlengd. De klant kan op ieder moment per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van een maand, tenzij een gunstigere afspraak is gemaakt. Er geldt geen minimale looptijd van zes maanden vanwege een gratis aanvulling. Voor andere samenwerkingen gelden de schriftelijk afgesproken looptijd, verlenging en opzegtermijn. Gratis tijdelijke aanvullingen worden niet stilzwijgend verlengd of omgezet in betaalde diensten. Voor consumenten gelden altijd de dwingende wettelijke regels over verlenging en opzegging.

9. Opzegging

Opzegging kan per e-mail via jimmy@slimmerdangisteren.nl. Slimmer dan Gisteren bevestigt de ontvangst per e-mail. De opzegging geldt vanaf de datum waarop deze is ontvangen, tenzij uit de overeenkomst, wettelijke regels of een afgesproken opzegtermijn een latere einddatum volgt. Reeds geplande, uitgevoerde of verschuldigde werkzaamheden blijven betaalbaar.

10. Herroepingsrecht consumenten

Voor een consument die op afstand een dienstenovereenkomst sluit, geldt in beginsel een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst. Werk tijdens die periode begint alleen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Bij herroeping kan voor reeds geleverde diensten uitsluitend een evenredige vergoeding verschuldigd zijn als aan de wettelijke informatie- en toestemmingsvereisten is voldaan. Het herroepingsrecht vervalt bij een volledig uitgevoerde dienst alleen als de uitvoering met voorafgaande uitdrukkelijke instemming is begonnen en de consument heeft erkend het herroepingsrecht na volledige uitvoering te verliezen. Voor digitale inhoud gelden de afzonderlijke wettelijke vereisten. Dwingende consumentenrechten blijven van toepassing.

11. Planning, deadlines en oplevering

Planningen en deadlines zijn indicatief, tenzij schriftelijk als fataal zijn overeengekomen. Oplevering kan plaatsvinden via e-mail, link, gedeelde map, websiteomgeving, advertentieaccount, preview, publicatie of ander passend middel. Vertraging door ontbrekende input, late feedback, technische afhankelijkheden, externe platformen of wijzigingen in scope komt niet voor rekening van Slimmer dan Gisteren.

12. Input, toegang en medewerking

De klant levert tijdig alle benodigde informatie, bestanden, teksten, beelden, huisstijlbestanden, toegang tot systemen, advertentieaccounts, analytics, websiteomgevingen, feedback en goedkeuringen aan. De klant staat ervoor in dat aangeleverd materiaal rechtmatig gebruikt mag worden. Extra werk door ontbrekende, onjuiste of late input kan als meerwerk worden gefactureerd.

13. Correcties en acceptatie

De klant beoordeelt concepten, previews en opleveringen zorgvuldig en geeft gebundelde feedback binnen een redelijke termijn. Kleine fouten worden hersteld wanneer deze binnen redelijke tijd na oplevering worden gemeld. Als de klant het werk gebruikt, publiceert, goedkeurt of niet binnen redelijke tijd inhoudelijk reageert, geldt het werk als geaccepteerd.

14. Meerwerk, spoed en wijzigingen

Wijzigingen in scope, spoedwerk, extra correctierondes, nieuwe pagina's, aanvullende campagnes, extra edits, extra meetings, migraties, herstelwerk door derden of werkzaamheden buiten de afspraak kunnen als meerwerk worden gefactureerd. Slimmer dan Gisteren meldt dit vooraf wanneer redelijkerwijs duidelijk is dat het buiten de bestaande afspraak valt.

15. Facturatie en betaling

Facturen worden per e-mail verzonden naar het door de klant gebruikte of opgegeven e-mailadres. Betaling vindt plaats binnen de betalingstermijn op de factuur. Bij te late betaling mag Slimmer dan Gisteren werkzaamheden opschorten, toegang tot niet-opgeleverd werk beperken en wettelijke rente, incassokosten en redelijke kosten in rekening brengen voor zover toegestaan.

16. Externe kosten en advertentiebudget

Kosten voor advertentiebudget, hosting, domeinnamen, plug-ins, thema's, software, licenties, fonts, stockmateriaal, externe tools, betaalproviders en andere derden zijn voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Slimmer dan Gisteren is niet verplicht deze kosten voor te schieten.

17. Accounts, veiligheid en beheer

De klant blijft eigenaar en eindverantwoordelijke van eigen domeinen, hosting, websiteomgeving, advertentieaccounts, analytics, betaalmethodes en platformaccounts, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De klant zorgt voor juiste toegang, veilige wachtwoorden en tweestapsverificatie waar mogelijk. Slimmer dan Gisteren mag noodzakelijke technische keuzes maken voor beheer en continuiteit.

18. Resultaten en inspanningsverplichting

Marketingresultaten hangen af van markt, budget, aanbod, concurrentie, timing, input, historie, platformbeleid, techniek en looptijd. Slimmer dan Gisteren werkt zorgvuldig, strategisch en resultaatgericht, maar garandeert geen specifieke posities in Google, omzet, leads, advertentieprestaties, bereik, conversies of groei.

19. SEO, GEO en vindbaarheid

SEO- en GEO-werkzaamheden richten zich op structuur, techniek, content, vindbaarheid, meetbaarheid en verbetering van kansen in zoekmachines en AI-platformen. Posities, indexatie, vertoningen en vermeldingen door Google, ChatGPT of andere platforms worden niet gegarandeerd, omdat deze door externe algoritmes en beleid worden bepaald.

20. Intellectueel eigendom

Rechten op specifiek voor de klant gemaakte en betaalde eindproducten gaan over op de klant voor zover dat is afgesproken en mogelijk is. Niet-betaalde concepten, strategieen, designs, teksten, templates, werkwijzen, bronbestanden, ruwe opnames, presets, codebibliotheken en niet-gekozen voorstellen blijven eigendom van Slimmer dan Gisteren, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Voor definitieve eindproducten die als gratis aanvulling binnen een betaald pakket zijn geleverd, gelden dezelfde afgesproken gebruiks- en overdrachtsrechten als voor de overige eindproducten van dat pakket.

21. Licenties en gebruiksrechten

Voor software, fonts, plug-ins, templates, muziek, stockmateriaal, externe beelden en andere materialen van derden gelden de licentievoorwaarden van die derden. De klant mag geleverd werk gebruiken voor het afgesproken doel. Ander gebruik, doorverkoop, overdracht aan derden of aanpassing van niet-overgedragen onderdelen is alleen toegestaan na toestemming.

22. Referenties, praktijkcases en testimonials

Een zakelijke klant verleent Slimmer dan Gisteren, voor zover de klant daartoe bevoegd is, een niet-exclusief gebruiksrecht om de bedrijfsnaam, het logo, een zakelijke omschrijving, openbaar gemaakte websites en campagne-uitingen en niet-vertrouwelijke onderdelen van het geleverde werk te gebruiken als referentie of praktijkcase op de eigen website, social media, in presentaties en overige eigen marketing. Resultaten mogen uitsluitend feitelijk en controleerbaar worden weergegeven, met relevante context over de meetperiode, vergelijkingsbasis en gebruikte meetwaarden. Financiële resultaten worden alleen als percentages, verhoudingen of geïndexeerde cijfers getoond. Absolute advertentiebudgetten, kosten, tarieven, omzet, winst en andere vertrouwelijke financiële bedragen worden niet gepubliceerd; ook niet via screenshots of combinaties van gegevens waaruit deze bedragen kunnen worden teruggerekend. Een praktijkcase wordt niet gepresenteerd als een aanbeveling van de klant. Een testimonial, review of citaat wordt alleen gebruikt wanneer deze daadwerkelijk door de klant is verstrekt en de klant vooraf afzonderlijk schriftelijk of per e-mail akkoord is met de tekst, naamsvermelding en het beoogde gebruik. Voor persoonsgegevens, herkenbare personen en materiaal van derden wordt waar vereist afzonderlijke toestemming of een passende licentie geregeld; aanvaarding van deze voorwaarden vervangt die toestemming niet. Geheimhoudingsafspraken en afzonderlijke schriftelijke afspraken gaan voor. De klant kan vooraf uitsluiting van herkenbare publicatie afspreken en kan later via jimmy@slimmerdangisteren.nl een gemotiveerd verzoek om correctie, anonimisering of verwijdering indienen. Slimmer dan Gisteren beoordeelt dit verzoek zorgvuldig en past eigen publicaties waar redelijkerwijs nodig binnen veertien dagen aan; wettelijke rechten blijven onverkort gelden. Deze bepaling geeft geen toestemming met terugwerkende kracht voor bestaande opdrachten waarvoor zij niet is overeengekomen.

23. Privacy en persoonsgegevens

Wanneer Slimmer dan Gisteren persoonsgegevens verwerkt voor de klant, doen partijen dat volgens de geldende privacywetgeving. Als dat nodig is, sluiten partijen een verwerkersovereenkomst. De klant blijft verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van aangeleverde persoonsgegevens, klantdata, trackingkeuzes, cookie-instellingen en toestemming van betrokkenen.

24. Vertrouwelijkheid

Partijen behandelen vertrouwelijke informatie, strategie, inloggegevens, klantdata, bedrijfsinformatie en niet-openbare documenten zorgvuldig en delen deze niet met derden, tenzij dat nodig is voor uitvoering van de opdracht, wettelijk verplicht is of vooraf is toegestaan.

25. Externe platformen en derden

Slimmer dan Gisteren is niet verantwoordelijk voor storingen, downtime, hacks, dataverlies, prijswijzigingen, beleidswijzigingen, afkeuringen, blokkades, beperkingen of resultaten van externe partijen zoals Google, Meta, TikTok, LinkedIn, hostingbedrijven, WordPress, plug-inleveranciers, betalingsproviders of e-maildiensten.

26. Aansprakelijkheid

Slimmer dan Gisteren is alleen aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht is betaald of, bij doorlopende samenwerking, tot het bedrag van de laatste factuurperiode. Indirecte schade, gevolgschade, gemiste omzet, gemiste winst, gemiste besparingen, reputatieschade, dataverlies en schade door externe platformen zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

27. Overmacht

Slimmer dan Gisteren is niet gehouden tot nakoming wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is door omstandigheden buiten invloedssfeer, waaronder ziekte, stroom- of internetstoringen, platformstoringen, uitval van leveranciers, overheidsmaatregelen, technische incidenten, verlies van toegang, cyberincidenten of andere onvoorziene omstandigheden.

28. Opschorting en beëindiging

Slimmer dan Gisteren mag werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen wanneer facturen niet worden betaald, noodzakelijke input uitblijft, toegang ontbreekt, de samenwerking onwerkbaar wordt, de klant in strijd handelt met afspraken of redelijk vertrouwen in verdere uitvoering ontbreekt. Reeds verrichte werkzaamheden blijven verschuldigd.

29. Klachten

Klachten over werkzaamheden of facturen worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen redelijke tijd na ontdekking per e-mail gemeld via jimmy@slimmerdangisteren.nl, met een duidelijke omschrijving. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

30. Wijziging voorwaarden

Slimmer dan Gisteren mag deze voorwaarden wijzigen. De meest recente versie staat op de website en kan worden opgeslagen of afgedrukt. Voor lopende opdrachten gelden wijzigingen pas vanaf een nieuwe opdracht, verlenging of redelijke aankondiging, tenzij de wijziging wettelijk noodzakelijk is.

31. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur eerst in overleg opgelost. Als dat niet lukt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

32. Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, opdrachten, facturen, wijzigingen of opzeggingen kan contact worden opgenomen via jimmy@slimmerdangisteren.nl.